

1504426-35.2021.8.26.0037
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge
Comarca: Araraquara
Foro: Foro de Araraquara
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/08/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TAIGUARA JOSE PEREIRA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

TAIGUARA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, pois, no dia 27 de dezembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araraquara
Foro de Araraquara
2ª Vara Criminal
Rua dos Libaneses nº 1998
CEP: 14801-425 - Araraquara - SP
Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1504426-35.2021.8.26.0037 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1504426-35.2021.8.26.0037
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TAIGUARA JOSE PEREIRA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

TAIGUARA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, pois, no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 17:50 horas, na Avenida Armando Biagioni, altura do numeral 828, Vila Xavier, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca empunhada contra Gabriel Titoto, o aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone XR, de propriedade da vítima.

Recebida a denúncia (fls. 54/56), o réu foi citado (fl. 78) e apresentou resposta à acusação (fls. 83/91).

Na fase de instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela Acusação, uma pela Defesa e uma outra do Juízo, sendo o réu interrogado ao final (fls. 140/141 e 178/179).

Não houve requerimento de diligências. Em debates orais, a DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 178/179), ao passo que, em memoriais, o Nobre Defensor arguiu a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados e, no mérito, pleiteou a absolvição do réu ou, em caso contrário, a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial aberto, e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (fls. 180/200).

É o relatório.

DECIDO.

Afasta-se, de início, a arguição de nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal efetuados pela vítima Gabriel Titoto na fase pré-processual, realizados sem a plena observância dos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal (na visão atual preconizada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça), eis que a alegada falta de credibilidade dos reconhecimentos diz respeito ao próprio resultado dos atos, que, assim, guarda relação direta com o mérito da imputação e será avaliado em conjunto com o restante da prova coligida, não sendo o caso de anulação a priori dos referidos procedimentos.

No mais, a acusação é improcedente.

Com efeito, não há como se afirmar com precisão que o réu tenha praticado o roubo narrado na denúncia.

Assim é que a autoria do delito não foi evidenciada de modo seguro nos autos, já que o conjunto da prova oral colhida no curso da instrução criminal e os demais informes coligidos na fase inquisitiva não permitem atribuir-se de forma inequívoca ao réu a autoria da imputação que lhe foi dirigida.

De fato, a conclusão a que se chega, diante do referido cenário, é no sentido da só instalação de um quadro de dúvida acerca da prática do roubo pelo acusado, o que milita em seu favor, em face do princípio do in dubio pro reo.

Tanto na fase policial (fl. 16) como em juízo (cf. gravação audiovisual de fls.

178/179), o acusado negou a imputação. Aduziu que não recebeu o celular subtraído da vítima e que o crime foi praticado por Vítor Viana da Silva. Recebeu imagens do assaltante em seu celular e as mostrou aos pais de Vítor, que nelas reconheceram o filho. Morava com sua mãe em outro bairro, mas possuía um imóvel em construção no mesmo bairro da família de Vítor e por isso o conhecia de vista, assim como os seus pais. Policiais estiveram em sua casa e também verificaram seu veículo, mas nada de ilícito foi localizado. Apresentou-se na delegacia de polícia acompanhado de seu primo e foram submetidos a reconhecimento pessoal pela vítima, que o reconheceu como sendo o roubador, mas não soube explicar o motivo para tanto nem tampouco o de ter sido acusado da prática do crime.

Por seu turno, a vítima Titoto confirmou a ocorrência do delito. Narrou que, na data dos fatos, caminhava de volta para casa e, já nas suas proximidades, ao virar a esquina, observou um indivíduo carregando um saco de lixo. Foi então abordado de surpresa por tal elemento, que tirou uma faca de dentro do saco de lixo e a aproximou de sua barriga, mandando que entregasse o celular e não corresse. Usava fone de ouvido e trazia o aparelho no bolso, tendo-o entregado imediatamente ao assaltante, que se evadiu do local correndo. Ninguém presenciou o ocorrido. Saiu com seu pai e um irmão à procura do ladrão, mas não o encontraram. Dias depois, o suposto roubador foi localizado pela Polícia. Reconheceu-o em fotos levadas em sua casa, mas foi informado pelos policiais de que se tratava de outra pessoa. Na delegacia de polícia reconheceu o assaltante dentre os indivíduos retratados nas fotos de fl. 12 e, posteriormente, efetuou o seu reconhecimento pessoal induvidoso quando ele foi colocado ao lado de uma outra pessoa. Não recuperou o celular roubado e não ouviu declarações do réu. Forneceu à Polícia imagens do crime capturadas por câmeras de segurança de vizinhos e afirmou que o indivíduo retratado às fls. 44 e 86 é o assaltante e também o mesmo elemento que reconheceu pessoalmente na delegacia. Esclareceu que o roubador usava moletom preto e boné durante o crime (cf. gravação audiovisual de fls. 140/141).

Já os policiais civis Alves e Procópio relataram que, após tomarem conhecimento do fato, diligenciaram junto à vítima, que afirmou ter sido assaltada por um indivíduo que fugiu em um veículo de cor verde. Ela também informou as características físicas do assaltante, que era pardo e magro e usava moletom e bermuda de cor preta e boné. Obtiveram imagens de câmeras de segurança de imóveis no local dos fatos que mostravam o roubador no momento anterior ao da ação criminosa e depois correndo em fuga. Com base nas características descritas pelo ofendido, foram-lhe exibidas fotografias de diversos indivíduos, tendo ele apontado o réu como sendo o assaltante. Após o cotejo entre a foto apontada pela vítima e as imagens que retratavam o assaltante, foi constatado que o acusado possuía grande semelhança com o roubador. Realizou-se então busca na residência do réu, mas não foram localizadas as vestes e a arma utilizada no crime nem tampouco o veículo no qual ele adentrara após o delito. O imputado foi submetido a reconhecimento pessoal ao lado de um outro indivíduo, sendo reconhecido pela vítima de maneira induvidosa. Indagado, o acusado negou com veemência a prática do roubo, afirmando que já tivera envolvimento em crimes no passado, mas que mudou de vida e estava trabalhando. O celular da vítima não foi recuperado (cf. gravação audiovisual de fls. 140/141).

Alves ainda acresceu que não houve a realização de perícia para determinar se o réu era a pessoa retratada nas imagens das câmeras de segurança. Não se recordou se Vítor Viana da Silva foi investigado em relação aos fatos.

A testemunha de defesa Josefina afirmou não ter presenciado os fatos. Narrou ter sido procurada em sua residência pelo acusado, que lhe mostrou uma imagem no celular e a indagou sobre quem seria a pessoa nela retratada, tendo reconhecido seu filho, Vítor Viana da Silva, que também foi reconhecido pelo pai e pela irmã. Nesse momento, soube que Vítor fora o autor do roubo. Ele estava preso em Pirajuí respondendo a vários assaltos, mas fora beneficiado pela saída temporária em 23 de dezembro, tendo permanecido na residência da depoente. Afirmou que Vítor é o autor

do roubo e exibiu o boné que ele utilizava durante o crime. Esclareceu que havia dado a ele o referido boné e também o moletom com o desenho de um Buda. Conhecia o acusado de vista, pois ele vem construindo um imóvel no mesmo bairro em que a depoente reside. O réu sabia que Vítor era filho da depoente e ambos se conheciam apenas de vista, mas não andavam juntos, sendo que Vítor sempre cometia crimes sozinho. Confirmou que Vítor está retratado à fl. 86, na imagem do lado esquerdo, negando que tenha sido pressionada por alguém a dizer que fora ele o autor do crime (cf. gravação audiovisual de fls. 140/141).

Por fim, a testemunha do Juízo Vítor Viana Da Silva afirmou não ter nenhum envolvimento nos fatos. Não soube informar quem praticou o crime. Não conhece o réu nem a vítima e não soube informar com quem ficou o celular subtraído. Negou ser a pessoa retratada às fls. 44/45 e não possui irmão gêmeo. Afirmou que recebeu o benefício da saída temporária no Natal de 2020 e retornou ao presídio apenas no dia 5 de janeiro, pois ficou foragido e depois foi preso. Usa óculos de descanso há cerca de 2 anos e nunca utilizou lentes de contato. Nunca teve um moletom preto com um Buda verde estampado na frente nem um boné com o escrito Fila em vermelho (cf. gravação audiovisual de fls. 178/179).

Vê-se, portanto, que o acervo probatório coligido aos autos revela-se frágil à edição de um decreto condenatório.

Assim é que o celular subtraído não foi localizado em poder do acusado, eis que o bem nem sequer foi recuperado.

Ademais, em busca domiciliar realizada na residência do réu (fls. 30/33), não foram localizados objetos ilícitos nem tampouco o veículo e as vestimentas e acessórios utilizados pelo assaltante durante a prática do crime (fl. 41).

Por outro lado, ainda que a vítima tenha efetuado o reconhecimento fotográfico e pessoal do réu em sede policial (cf. autos de fls. 12 e 15), a autoria do delito não ficou comprovada nos autos de modo satisfatório.

Ora, diversamente do alegado pela Defesa Técnica, os referidos reconhecimentos obedeceram aos regramentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, já que, anteriormente à realização do reconhecimento fotográfico, que contemplou a imagem de 4 pessoas, a vítima revelara as características físicas do assaltante (cf. BO de fls. 03/04), bem como as descreveu antes do reconhecimento pessoal do acusado, que foi apresentado ao lado de uma outra pessoa.

Todavia, além de não ter sido possível a renovação do reconhecimento pessoal em juízo, a vítima revelou que, de início, ao ser procurada por policiais, reconheceu fotograficamente uma outra pessoa como sendo o autor do crime, mas foi informada de que aquela “não era o assaltante”.

Outrossim, apesar da baixa definição das imagens do suposto autor do delito capturadas por câmera de segurança (contidas no relatório de fls. 43/46), é possível verificar *ictu oculi* que o acusado possui pouca semelhança com o indivíduo nelas retratado (cf. fotografia de fl. 18 e gravação audiovisual de fls. 178/179), valendo ainda observar, por relevante, que o réu possui quase 1,90 metro de altura (cf. fotografia no canto superior esquerdo de fl. 45), ao passo que a estatura do roubador foi estimada pela vítima em cerca de 1,70 metro (fl. 15).

Com base em tal conjunto de circunstâncias, tudo está a indicar que o ofendido se equivocou nos referidos reconhecimentos, que, assim, não podem ser considerados como seguros elementos de prova da autoria do delito, no caso em exame, até porque, como cediço, não ostentam caráter absoluto no confronto com outras provas lícitamente produzidas.

Nesse cenário, o réu negou com veemência a prática do roubo e apontou como o seu autor Vítor Viana da Silva – ouvido nos autos como testemunha do Juízo -, indivíduo que conhecia do bairro, afirmando que os próprios familiares deste o reconheceram nas imagens como sendo o assaltante.

E, embora Da Silva tenha negado o cometimento do crime, viu-se que sua mãe Josefina confirmou em solo judicial que ele é o indivíduo retratado nas imagens, bem como revelou que dera a ele o boné e o moletom registrados na cena delitiva.

Josefina ainda esclareceu que o filho estava preso respondendo a vários assaltos, mas na época dos fatos recebera o benefício da saída temporária e permanecia na casa dela.

Por conseguinte, embora se tenha observado que o boné apresentado por Josefina em audiência é apenas semelhante - e não idêntico - ao utilizado pelo roubador, foi possível constatar que, diversamente do que se verificara em relação ao acusado, aquele possui expressiva semelhança fisionômica com Da Silva (cf. fotografias de fls. 43/46 e gravação audiovisual de fls. 178/179), o que faz reforçar a dúvida razoável existente acerca da efetiva autoria do crime.

Desse modo, bem assentados os fundamentos acima expendidos, forçoso concluir-se que os elementos de convicção carreados ao feito apontam tão somente para indícios contra a pessoa do réu, e não para uma prova segura a esse respeito. Heleno Cláudio Fragoso já observara:

“Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do Processo Penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade” (Jurisprudência Criminal, Ed. Forense, 4a Ed., p. 506).

Logo, diante da incerteza existente, caracterizadora de um quadro de insuficiência probatória, a absolvição do imputado é medida que se impõe, na linha do que proclama consagrada jurisprudência:

“1. A ausência de provas suficientes para a condenação conduz à absolvição do réu por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. Ação penal julgada improcedente” (STF – AP nº 512 – 2ª Turma – Rel. Teori Zavascki – j. 28.04.2016, v.u.).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o réu TAIGUARA JOSÉ PEREIRA DA SILVA da acusação de estar incurso no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P. R. I. C.

Araraquara, 2 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA